

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E
TÉCNICOS COM HONORÁRIOS
PACTUADOS MEDIANTE DAÇÃO EM
PAGAMENTO IMOBILIÁRIA**



Jurídico . Engenharia . Agrimensura

CONTRATANTE

THIAGO BISPO DA ABADIA, brasileiro, solteiro, estudante, natural de Santo Antônio do Descoberto/GO, nascido em 15/04/2007, **filho de João Alves da Abadia** e Irani Bispo da Costa, portador da C.I. nº 4.4114.449, SESP/DF, CPF nº 068.731.531-09, residente e domiciliado na DF 190, km 9, Chácara Boa Sorte, Ceilândia, Brasília/DF, endereço eletrônico: thiagoabadia6@gmail.com e Telefone: (61) 99250-3759.

CONTRATADOS

CLÁUDIA QUEIROZ DE OLIVEIRA, brasileira, Advogada, inscrita na OAB/DF nº 49.364, C.I. nº 1892846, SESP/DF e CPF nº 711.406.381-49, Telefone Comercial: (61) 99643-8020.

CLECIUS RICIOBER ROCHA MARZOLA, brasileiro, Advogado, inscrito na OAB/DF nº 74.539, portador da CNH nº 00011972508, DETRAN/DF, CPF nº 552.957.701-68 e C.I. nº 1239441, SSP/DF.

ALESSANDRA BÁRBARA BARROSO VIEIRA, brasileira, Agrimensora, portadora da Identidade Profissional nº 70249393115 CRT-01, CPF nº 702.493.931-15 e C.I. nº 2.022.453 SSP/DF, Telefone Comercial: (61) 98217-7055.

RENILDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, brasileiro, Engenheiro Civil, inscrito no CREA sob o nº 27272-D/DF, portador da CNH nº 00306411502-DETRAN/DF, Cédula de Identidade nº 1.234.289 SSP/DF e CPF nº 505.309.411-04.

Todos com endereço profissional situado à XXX

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e contratado o que segue, mediante as cláusulas e condições abaixo, que aceitam e outorgam, em plena conformidade com a legislação vigente.



filhosdaterra.br@gmail.com



(61) 98223-5707

CLÁUSULA 1ª – DA NATUREZA DO CONTRATO

1.1. O presente contrato tem natureza **estritamente profissional**, regendo-se pelo disposto na **Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia)**, pelo **Código de Ética e Disciplina da OAB**, pelo **Código Civil** e pelos princípios da autonomia privada e da boa-fé objetiva.

1.2. O presente ajuste não configura sociedade, associação, parceria, incorporação imobiliária, compra e venda, permuta ou qualquer forma de exploração econômica conjunta do imóvel objeto da regularização.

CLÁUSULA 2ª – DO OBJETO

2.1. Constitui objeto do presente contrato a **prestação de serviços advocatícios especializados** destinados à **regularização jurídica, fundiária, dominial, registral e documental** do imóvel rural de titularidade ou posse do CONTRATANTE, denominado:

Imóvel Rural: [Chácara Boa Sorte](#)

Localização: [DF 190, km 9, Ceilândia, Brasília/DF](#)

Área aproximada:

Situação registral atual: Matrícula de nº 30.597

ou 2.1. Constitui objeto do presente contrato a [prestação de serviços advocatícios, técnicos e multidisciplinares destinados à regularização jurídica, fundiária, dominial, registral e documental de imóvel rural de titularidade ou posse do CONTRATANTE, a ser definitivamente identificado por Aditivo Contratual específico, parte integrante deste instrumento.](#)

2.2. A regularização compreenderá a adoção de todas as medidas jurídicas extrajudiciais e, se necessário, judiciais, visando à consolidação da posse, à organização da cadeia dominial e à obtenção do registro imobiliário regular do imóvel, inclusive mediante procedimentos notariais, registrários, administrativos ou judiciais cabíveis, viabilizando sua plena circulação econômica para fins de alienação.

CLÁUSULA 3ª – DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

3.1. Os serviços objeto do presente contrato serão prestados de forma integrada, **compreendendo assessoria jurídica e assessoria técnica especializada em regularização fundiária rural**, envolvendo atuação conjunta de advocacia e topografia e engenharia.

3.2. A ASSESSORIA JURÍDICA COMPREENDERÁ, DE FORMA EXEMPLIFICATIVA E NÃO EXAUSTIVA:

- a) Análise jurídica da cadeia dominial e da situação possessória do imóvel;
- b) Acompanhamento jurídico do georreferenciamento;
- c) Atuação junto ao INCRA e órgãos correlatos;
- d) Retificação, abertura ou saneamento de matrícula;
- e) Cancelamento ou saneamento de eventuais sobreposições;
- f) Atos notariais e registrais necessários à regularização;
- g) Assessoria jurídica integral até a conclusão da regularização dominial.

3.3. A ASSESSORIA TÉCNICA COMPREENDERÁ, DE FORMA COMPLEMENTAR E INTEGRADA, OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À INSTRUÇÃO TÉCNICA DO PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, TAIS COMO:

- a) Levantamento topográfico e georreferenciamento;
- b) Elaboração de planta e memorial descritivo;
- c) Certificação junto ao SIGEF/INCRA, quando exigível;
- d) Suporte técnico junto a cartórios, órgãos públicos e confrontantes.

3.3.1. Os serviços técnicos serão executados por **profissional legalmente habilitado**, integrante da equipe das CONTRATADAS ou por elas indicado, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou documento equivalente, permanecendo a coordenação jurídica geral sob responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA 4ª – DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

4.1. Pelos serviços ora contratados, o CONTRATANTE pagará aos CONTRATADOS honorários advocatícios **não pecuniários**, ajustados **mediante dação em pagamento futura de parte do imóvel rural objeto da regularização**, nos termos do artigo 356 do Código Civil.

4.2. A área destinada ao pagamento dos honorários corresponderá a:

- Área: _____ hectares (ou fração ideal equivalente)
- Localização projetada: xxxx
- Valor estimado: R\$ xxxx



4.2. A área destinada ao pagamento dos honorários será definida, individualizada e quantificada em **Aditivo Contratual próprio**, após a viabilidade técnica e registral.

4.3. As partes reconhecem que os honorários são proporcionais à complexidade, ao risco técnico-jurídico e ao tempo de dedicação exigido pelo serviço.

4.4. A área referida será **tecnicamente individualizada**, livre de ônus e apta a registro, após a conclusão da regularização.

CLÁUSULA 5ª – DAS DESPESAS TÉCNICAS, CUSTAS CARTORÁRIAS, TRIBUTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS

5.1. As despesas técnicas, custas cartorárias, tributos, taxas, emolumentos e demais gastos necessários à regularização do imóvel correrão por conta exclusiva dos CONTRATADOS, estando incluídas nos honorários ora ajustados.

CLÁUSULA 6ª – DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA

6.1. A obrigação de transferência da área destinada à dação em pagamento fica expressamente subordinada às seguintes **condições suspensivas**, que deverão ocorrer cumulativamente:

- a) Conclusão da regularização jurídica e registral do imóvel;
- b) Individualização técnica da área destinada aos honorários;
- c) Existência de matrícula imobiliária regular;
- d) Inexistência de impedimentos legais, ambientais ou registrais.

6.2. Enquanto não implementadas as condições suspensivas, não haverá transmissão de domínio, posse ou qualquer direito real aos CONTRATADOS.

CLÁUSULA 7ª – DA PROMESSA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO

7.1. Implementadas as condições previstas na cláusula anterior, o CONTRATANTE obriga-se a outorgar, em favor dos CONTRATADOS, **Escritura Pública de Dação em Pagamento**, referente à área descrita na Cláusula Quarta.

7.2. O presente contrato constitui **promessa válida e exigível**, nos termos dos artigos 463 e seguintes do Código Civil, podendo ser objeto de execução específica.

CLÁUSULA 8ª – DA ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO

8.1. A transferência da área ocorrerá exclusivamente por meio de **Escritura Pública de Dação em Pagamento**, a ser lavrada em Tabelionato de Notas.

8.2. O registro da escritura será realizado no Cartório de Registro de Imóveis competente, sendo as despesas atribuídas da seguinte forma:

- Escritura: _____
- Registro: _____
- Tributos incidentes: _____

CLÁUSULA 9ª – DA PROPORCIONALIDADE E ÉTICA PROFISSIONAL

9.1. As partes declaram que os honorários pactuados são proporcionais, compatíveis com a complexidade, o tempo, o risco técnico-jurídico e a natureza do serviço prestado.

9.2. O presente contrato observa integralmente o Código de Ética e Disciplina da OAB, não caracterizando captação indevida de clientela, mercantilização da advocacia ou vantagem excessiva.

CLÁUSULA 10ª – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

10.1. Obriga-se a fornecer aos CONTRATADOS todas as informações e documentos necessários à prática dos atos jurídicos contratados, comprometendo-se a indicar, em tempo hábil, testemunhas idôneas e demais pessoas que tenham conhecimento sobre os fatos relacionados ao imóvel.

10.2. Compromete-se a entregar informações verdadeiras e documentos originais ou cópias autenticadas, assumindo integral responsabilidade civil (nos termos do art. 186 do Código Civil) e criminal (art. 299 do Código Penal) em caso de falsidade ou omissão.

10.3. Compromete-se a comparecer, sempre que solicitado, aos cartórios, audiências ou outras diligências jurídicas ou administrativas necessárias à boa condução do procedimento.

CLÁUSULA 11ª – DAS OBRIGAÇÕES DOS CONTRATADOS



11.1. Comprometem-se a executar com zelo, diligência e boa técnica profissional todas as atribuições descritas no presente contrato, adotando as providências e formulações jurídicas que, conforme o caso concreto, se mostrem mais adequadas à proteção dos interesses do CONTRATANTE.

11.2. Serão diretamente responsabilizados, nos termos do art. 32 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), por eventuais atos praticados com dolo ou culpa, no exercício de suas funções, desde que comprovadamente causem prejuízos ao CONTRATANTE.

11.3. Obriga-se, por si e por seus prepostos, a manter sigilo e confidencialidade sobre quaisquer informações, documentos ou dados técnicos de propriedade do CONTRATANTE, estejam ou não protegidos por norma específica, sob pena de indenização por eventuais danos decorrentes de violação dessa obrigação.

11.4. Havendo necessidade de atuação de outros profissionais jurídicos durante o procedimento, os CONTRATADOS poderão elaborar substabelecimento, indicando advogado ou escritório de sua confiança, ficando a critério do CLIENTE aceitá-lo ou não. Em caso de aceitação, os honorários e obrigações decorrentes ficarão exclusivamente sob responsabilidade dos CONTRATADOS.

11.5. Poderá substabelecer os poderes da cláusula *ad judicium et extra* a advogados parceiros, para atuação conjunta, sem qualquer custo adicional ao CONTRATANTE, comprometendo-se a notificá-lo previamente.

CLÁUSULA 12ª – DA VENDA OU CESSÃO DURANTE A REGULARIZAÇÃO

12.1. O CONTRATANTE compromete-se a **não realizar cessões, transmissões ou vendas da posse ou direitos relativos à área descrita enquanto estiver em curso o procedimento de regularização** objeto deste contrato, sob pena de prejudicar a continuidade dos serviços.

12.2. O CONTRATANTE está ciente de que qualquer alienação, cessão ou negociação envolvendo o imóvel durante a regularização dependerá de **comunicação expressa e escrita aos CONTRATADOS**.

12.3. Em caso de alienação, total ou parcial, o adquirente deverá assinar **Termo de Ciência e Anuência**, reconhecendo a existência deste contrato e da obrigação de dação em pagamento.

CLÁUSULA 13ª – DA RESCISÃO

13.1. O contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, mediante comunicação escrita.

13.2. Em caso de rescisão imotivada pelo CONTRATANTE, serão devidos honorários proporcionais, apurados conforme o estágio da regularização, facultada a conversão em valor monetário.

13.3. Em caso de rescisão por culpa dos CONTRATADOS, nada será devido além dos serviços efetivamente prestados.

CLÁUSULA 14ª – DA CONFIDENCIALIDADE

14.1. As partes obrigam-se a manter **absoluto sigilo** sobre todas as informações, documentos e estratégias relacionadas ao objeto deste contrato, mesmo após o seu término.

CLÁUSULA 15ª – DO REGISTRO PROBATÓRIO

14.1. O presente contrato poderá ser levado a **registro no Cartório de Títulos e Documentos**, para fins de publicidade, conservação e prova.

CLÁUSULA 16ª – DAS COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES

16.1. Todas as comunicações e notificações entre as partes deverão ser feitas por escrito, **exclusivamente com as CONTRATADAS Cláudia e Alessandra**, podendo utilizar-se dos seguintes meios:

- a) **e-mail:** filhosdaterra.br@gmail.com
- b) **ligação ou aplicativo WhatsApp:** (61) 99643-8020 (Cláudia) e (61) 98217-7055 (Alessandra)

16.2. As comunicações serão consideradas recebidas:

- a) Quando enviadas por escrito e entregues no endereço constante deste contrato, no momento do recebimento por pessoa presente no local;
- b) Quando enviadas por e-mail, fax ou aplicativo de mensagens, no momento da confirmação de leitura ou recebimento;



c) No caso de mudança de endereço, e-mail ou telefone, a parte que não informar à outra arcará com os ônus decorrentes, não podendo invocar desconhecimento da comunicação regularmente enviada ao endereço anterior.

CLÁUSULA 17ª – DO FORO

17.1. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, as partes elegem o foro da **Circunscrição Judiciária de Brasília/DF**, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA 18ª – DA ASSINATURA DIGITAL

18.1. As partes, inclusive testemunhas, concordam no reconhecimento da forma de contratação por meios eletrônicos, digitais ou informativos como válida e plenamente eficaz, ainda que seja estabelecida com a assinatura eletrônica ou certificação fora dos padrões ICP-Brasil, conforme disposto pelo Art. 10 da Medida Provisória n.º 2.200/2001.

18.2. A versão eletrônica assinada digitalmente produzirá os mesmos efeitos jurídicos da via física assinada de próprio punho, podendo ser apresentada como meio de prova em qualquer instância administrativa ou judicial.



ASSIM

Por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, bem como com **duas testemunhas** para que produza seus efeitos legais.



Brasília/DF, **2 de janeiro** do ano de 2026



CONTRATANTE

THIAGO BISPO DA ABADIA

CPF nº 068.731.531-09

CONTRATADOS

CLAUDIA QUEIROZ DE OLIVEIRA

Advogada. OAB/DF nº 49.364

CLECIUS RICIOBER ROCHA MARZOLA

Advogado. OAB/DF nº 74.539

ALESSANDRA BÁRBARA BARROSO VIEIRA

Agrimensora. CRT 01.

Id. Prof. nº 70249393115 CRT-01

RENILDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Engenheiro Civil. CREA nº27272-D/DF



FILHOS DA TERRA

Regularização Fundiária • Urbana e Rural
Da Terra ao Registro, com Segurança Jurídica

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF nº

Nome:

CPF nº

ENCERRAMENTO



filhosdaterra.br@gmail.com



(61) 98223-5707